



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



Jakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1446 H

29 Oktober 2024 M

Nomor : B-0703/DSN-MUI/X/2024

Lamp. : -----

Hal : **Pernyataan Keselarasan (Opini) Syariah**
mengenai Transaksi *Cross Switching* Surat Utang Negara (SUN)
dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Kepada Yth.:

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS)

Bank Indonesia

Sdr. Imam Hartono

di -

JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. 26/784/Srt/DEKS/B tertanggal 2 September 2024 perihal *Permohonan Fatwa atau Pernyataan Kesesuaian (Opini) Syariah Mengenai Transaksi Cross Switching Surat Utang Negara (SUN) dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)* dan merujuk pada hasil *Focuss Group Discussion* Pendalaman Aspek Syariah Pengembangan Instrumen Pasar Uang Syariah tanggal 8-9 Juli 2024 di Jakarta antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, khususnya terkait pendalaman aspek syariah transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN dan pembahasan Tim Pokja Moneter Badan Pelaksana Harian DSN-MUI tanggal 23 September 2024 dan 27 September 2024, serta hasil keputusan Rapat Pimpinan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 1, 15, dan 29 Oktober 2024 dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Bank Indonesia (BI) memerlukan strategi *reprofiling* portofolio Surat Berharga Negara (SBN) yang salah satunya melalui transaksi penukaran (*switching*) SBN guna mendukung pelaksanaan Operasi Moneter Syariah (OMS) berupa penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI). Oleh karena itu BI memerlukan ketersediaan SBSN yang mencukupi untuk digunakan sebagai dasar penerbitan instrumen OMS.
2. Bahwa salah satu transaksi *switching* dapat berupa penukaran SUN milik BI dengan SBSN dari Kementerian Keuangan baik melalui penerbitan seri baru (*new issuance*) maupun penerbitan kembali (*reopening*).

3. Bahwa berdasarkan...

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 114 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder, dari sisi Pemerintah, transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN merupakan bagian dari kegiatan pembelian kembali SUN di pasar sekunder yang dilakukan dengan cara penukaran.
4. bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat fatwa atau opini syariah yang mengatur mengenai transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, DSN-MUI berpendapat sebagai berikut:

1. Bank Indonesia boleh melakukan transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN;
2. Apabila dalam transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN terdapat selisih nilai penyelesaian transaksi antara SUN dan SBSN, maka selisih nilai penyelesaian transaksi tersebut boleh dibayar secara tunai melalui mekanisme *netting* (*al-muqashshah/المقاصة*);
3. Transaksi *cross switching* SUN dengan SBSN menggunakan akad *bai' al-musawamah* sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, dan harus dilakukan dengan harga pasar wajar atau harga kesepakatan;
4. SBSN yang dijadikan obyek transaksi *cross switching* harus memenuhi kriteria surat berharga yang dapat diperdagangkan (*tradable*) sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk;
5. Transaksi *cross switching* hanya boleh dilakukan untuk penukaran SUN milik BI dengan SBSN dari Kementerian Keuangan dan tidak boleh dilakukan untuk penukaran SBSN milik BI dengan SUN dari Kementerian Keuangan;
6. Setelah dilakukan transaksi *cross switching*, maka SBSN hasil *cross switching* menjadi milik BI. Oleh karena itu, seluruh hak atas SBSN tersebut menjadi sepenuhnya milik BI sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dalam kegiatan Operasi Moneter Syariah.

Pernyataan Keselarasan (Opini) Syariah ini ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat fatwa baru atau penyempurnaan fatwa yang ada, yang tidak sejalan dengan isi Pernyataan Keselarasan (Opini) Syariah ini, maka yang berlaku adalah Fatwa DSN-MUI;
2. Pernyataan ini hanya terkait dan terbatas pada aspek syariah. Adapun aspek komersial dan risiko yang melekat pada kegiatan transaksi *cross switching* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

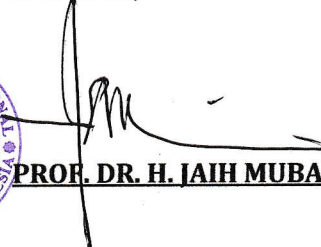
Ketua,



PROF. DR. KH. HASANUDIN, M.AG



DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,



PROF. DR. H. JAIH MUBAROK